

한 국 관 광 공 사 감 사

현 지 조 치

감 사 명 : 2021년 국제관광본부 종합감사

제 목 : 산업재산권(상표권) 미이관

관계부서 : ◇◇팀

내 용

1. 업무 개요

2021. 1. 1. 자 「직제규정 시행세칙」 개정 이전, 동 규정 제6조 및 관련 [별표 2]의 업무분장표에 의하면 ◇◇팀은 ☞◆ 관광상품 개발 및 해외홍보, 신규 관광상품소재 발굴 및 상품개발 지원, ▣● 관광상품 개발 및 홍보, ◁◆ 관광 홍보 마케팅 총괄, ↙↗ 시장 해외 홍보 및 상품개발, ↗▣ 관광 상품개발 및 홍보, 유관기관협력, 본부 내 콘텐츠 총괄관리, 실내 업무조정, 실 업무 총괄 업무를 담당하였다.

그러나 「직제규정 시행세칙」이 2021. 1. 1. 자로 개정됨에 따라, ◇◇팀의 ‘◁◆ 관광 홍보마케팅 총괄’ 업무가 ‘◁◆ 관광 상품개발 및 홍보 업무’로 명칭이 변경되어 ○○팀으로 이관·조정되었다.

2. 관계 법령 및 판단기준

공사 「자산관리요령」 제4조에 따르면, 고정자산은 유형자산과 무형자산으로 구분되며, ‘무형자산’이라 함은 영업권, 산업재산권 및 저작권, 차지권, 개발비 및 기타 무형고정자산을 말하고, 제5조 제1호에서 고정자산으로 관리할 자산의 범위는

내용연수가 1년 이상(독립적으로 가치가 있는 것)으로서 취득가액이 거래 단위별로 100만원 초과인 유형 및 무형자산이라고 정하고 있으며, 같은 조 제2호에서는 제1호에도 불구하고 업무상 중요한 물품은 고정자산으로 관리할 수 있도록 정하고 있다.

상표권은 공사가 독점적으로 등록상표를 사용할 권리로서 「자산관리요령」 제4조의 산업재산권³²⁾에 해당하며, 공사 사업의 독자성·고유성 확보를 위해서 중요한 자산으로, 자산관리부서에 따르면 통상 상표권은 취득가액이 100만원 미만인 경우라 하더라도 고정자산으로 관리되고 있다.³³⁾

또한 동 요령 제10조의 1에 따르면, 자산운용자와 분임자산 운용자는 사무를 인계할 경우에는 인계시점에서의 물품의 보유수량과 상태 등을 정확히 실사하여 인계인수자 쌍방이 문서로서 인계인수하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘◁◆관광 상품개발 및 홍보 업무’ 관련 상표권은 총 4건이며, 1건은 2007. 10. 1. 이후, 나머지 3건은 2008. 3. 1. 이후 고정자산으로 관리되어 왔다.

그런데 2021. 1. 1. 자 개정된 「직제규정 시행세칙」 제6조 및 관련 [별표 2]의 업무분장표에 의하면 ◇◇팀의 ‘◁◆관광 상품개발 및 홍보 업무’가 ◎◎팀으로 이관·조정되었으나, 감사일 현재까지 동 업무 관련 상표권은 [표]와 같이 이관되지 않은 상태로 남아있어 「자산관리요령」에 따라 적정하게 인계되지 않았다.

32) 산업재산권이란 특허발명이나 실용적인 고안, 심미적인 디자인과 같은 산업상 유용한 새로운 창작에 대한 권리와 상호, 상표, 서비스표, 영업표 등 영업상 유용한 표지에 대한 권리를 포함하여 사용하는 용어이며, 위에서 새로운 창작에 대한 권리는 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하며, 표지에 대한 권리는 상호권, 상표권, 서비스표권을 말함. 따라서 ‘산업재산권’이라고 하는 별도의 권리가 있는 것은 아니며, 지식재산에 관하여 발생하는 권리의 총칭을 말함

※ 「산업재산권 분쟁조정 표준모델 및 매뉴얼 개발(특허청, 2014년)」 연구보고서에서 발췌

33) 2013년 3월 자산관리부서인 ☒◆팀에서는 기금예산을 사용해 특허권, 상표권 등을 취득해야하는 경우, 자산 취득비 세목의 기금예산을 확보하여 자산을 취득하고, 취득시점에 고정자산(무형자산)으로 등록하도록 사내 전자계시판을 통해 공지한 바 있음

[표] ◇◇팀 상표권 미이관 내역

연 번	상 표 권 (출 원 번 호)	자 산 명 (자 산 코 드)	자 산 코 드	담 당 부 서 명
1	(세부내역 기재 생략)	☆☆↑ 상표권 (*****)	*****	◇◇팀
2				
3				
4		▽△□ (**~***~*****)	*****	◇◇팀

현지조치 사항

◇◇팀은 실지감사 후 ‘◁◆관광 상품개발 및 홍보 업무’ 관련 상표권 4건을 이관 조치하여 부서의 자산관리대장에 등록하였다.

※ 현지조치는 조치결과 회신 불필요